فى النصف الذى ذكر أنه قضاه لانه بمنزلة الرجوع عن الشهادة به ولو جاء بعد هذا المجلس فقال انه قضاه منه خمسمائة لم يقبل منه لانه قد أمضى الشهادة قال فى شرح المقنع هذا يحتمل انه أراد اذا جاء بعد الحكم فشهد بالقضاء لم يقبل منه (ولا يحل لمن) تحمل شهادة بحق اذا (أخبره عدل باقتضاء الحق) أو انتقاله (أن يشهد به) قال فى الانصاف لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل انه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه لم يشهد له نقله ابن الحكم وسأله ابن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحد بقيته أله أن يدعيه أو بقيته قال يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله فيقول للحاكم قضانى نصفه انتهى (ولو شهد اثنان فى جمع من الناس على واحد منهم انه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب انه قال أو فعل على المنبر فى الخطبة شيأ ولم يشهد به أحد غيرهما) مع المشاركة فى سمع وبصر (قبلت شهادتهما) ذكره فى المغنى وغيره

(باب شروط من تقبل شهادته)

وذلك لانه لو لم يعتبر لقبول الشهادة شروط يغلب على الظن صدق الشاهد مع توفر الشروط فيه لادى ذلك الى ان يشهد الفجار بعضهم لبعض فتؤخذ الاموال بذلك بغير حق ولا سابق ملك فلذلك اعتبر أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرزهم (وهى) أى الشروط المعتبرة لذلك (ستة أحدها البلوغ فلا شهادة) مقبولة (لصغير) ذكر او أنثى (ولو اتصف) الصغير (بالعدالة) لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبى لا يسمى رجلا ولانه غير مقبول القول فى حق نفسه ففى حق غيره أولى ولانه غير كامل العقل فهو فى معنى المعتوه (الثانى العقل) وهو نوع من العلوم الضرورية يستعد به لفهم دقيق العلوم وتدبير الصنائع الفكرية والعاقل من عرف الواجب عقلا الضرورى وغيره والممكن والممتنع كوجود البارى سبحانه وتعالى وكون الجسم الواحد ليس فى مكانين واستحالة اجتماع الضدين وكون الواحد أقل من الاثنين وعرف ما ينفعه وما يضره غالبا (فلا شهادة) مقبولة (لمعتوه ومجنون) الا من يخنق أحيانا اذا شهد فى افاقته (الثالث النطق) أى كون الشاهد متكلما وقال مالك والشافعى وابن المنذر تقبل الشهادة ممن الاخرس اذا فهمت اشارته لقيام الاشارة منه مقام نطقه فى أحكامه من طلاقه ونكاحه وغيرهما (فلا شهادة) مقبولة (لاخرس) نص على ذلك أحمد رضى الله تعالى عنه (الا اذا اداها) الاخرس (بخطه) فى الاصح واختاره فى المحرر قال فى الانصاف قلت وهو الصواب (الرابع الحفظ) لان من لا يحفظ لا تحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه لاحتمال أن تكون من غلطه اذا تقرر فهذا (فلا شهادة) مقبولة (لمغفل و) لا (معروف بكثرة غلط وسهو) وعلم مما تقدم انها تقبل ممن يقل منه الغلط والسهو لان ذلك لا يسلم منه أحد (الخامس الاسلام فلا شهادة) مقبولة (لكافر ولو) كانت شهادته (على مثله) الا رجال من أهل الكتاب بالوصية فى السفر ممن حضره الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلم فتقبل شهادتهم فى هذه المسئلة فقط ولو لم يكن لهم ذمة ويحلفهم الحاكم وجوبا بعد العصر مع ريب ما خانوا ولا حرفوا وانها الوصية الرجل فان عثر على انهما استحقا اثما حلفت اثنان من أولياء الموصى باقة لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضى لهم (السادس العدالة) ظاهرا وباطنا وهى استواء أحواله فى دينه واعتدال أقواله وأفعاله (ويعتبر لها شيآن